

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 416 del 24/07/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 190 del 24/07/2023

OGGETTO:	<i>"Ampliamento del Cimitero comunale"</i> I lotto funzionale.		
	Determina a contrarre per affidamento lavori, mediante RdO sul Mercato Elettronico della		
	Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del		
	D.Lgs n° 36/2023.-		
	Preso atto R.D.O. deserta e autorizzazione nuova trattativa diretta su MEPA.-		
	CUP: C84E22000010004	CIG: 9988189250	Imp. Cap. 1265 - Cod. 1209202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il Comune di Squillace gestisce direttamente, tramite il personale dipendente, il cimitero comunale;
- il civico cimitero è caratterizzato da una permanente carenza di tombe, edicole funerarie, cappelle di famiglia ed ossari/cenerari che rende necessario prevedere un intervento generale di ampliamento che soddisfi le esigenze dei cittadini anche per gli anni futuri;
- la tumulazione delle salme costituisce un servizio pubblico essenziale la cui continuità è imprescindibile per l'Amministrazione Comunale;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 83 del 23/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo generale per un importo complessivo di € 671.082,28 e contestualmente è stato atto di indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico affinché:

- a) predisponga gli atti conseguenziali per l'affidamento di incarico tecnico per la redazione di un primo stralcio funzionale ed autonomo dell'ampliamento del Cimitero comunale;
- b) si provveda alla rimodulazione del computo metrico e del quadro tecnico economico sul nuovo prezzario regionale 2021, per come dettato dalla Regione Calabria;
- c) si provveda, altresì, all'aggiornamento della valutazione dei costi a mq per l'edificazione delle edicole funerarie;

Rilevato che:

-con propria determinazione n° 29 del 27/01/2022 è stato conferito incarico, all'Arch. Domenico Passafaro, per la progettazione esecutiva del I stralcio funzionale, direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'*"Ampliamento del Cimitero comunale"*;

-con deliberazione della G.C. n° 04 del 13/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo del I lotto funzionale dei lavori di *"Ampliamento del Cimitero comunale"*, redatto dall'Arch. Domenico Passafaro, per l'importo complessivo di € 165.415,64, avente il seguente quadro economico:

A. Importo dei Lavori		
A.1	Importo dei lavori	€ 128.283,85
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.704,25
Totale importo dei lavori (A1+A2)		€ 130.988,10
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Spese Tecniche (Progettazione , DL, CSE, CRE)	€ 14.745,40
B.2	Contributi previdenziali (CNPAIA 4%)	€ 589,82
B.3	Competenze RUP e progettazione interna (art.113 del D.Lgs n° 50/2016)	€ 2.619,76
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B3)		€ 17.954,98
C. I.V.A.		

C.1	I.V.A. su Lavori e Sicurezza	10%	€ 13.098,81
C.2	I.V.A. su Spese Tecniche (B.2, B.3)	22%	€ 3.373,75
	Totale IVA		€ 16.472,56
	IMPORTO TOTALE		€ 165.415,64

Constatato che con propria determinazione n° 224 del 14/04/2023 è stato conferito incarico, all'Ing. Celia Emanuele, per l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera e finale dei lavori relativi all'“*Ampliamento del Cimitero comunale*” I lotto funzionale;

Richiamata la propria determinazione n° 358 del 22/06/2023 con la quale è stato autorizzato l'avvio di una R.D.O. su MEPA di CONSIP, con invito a 3 operatori economici, tra quelli abilitati sul MEPA alla categoria OG1, che si elencano di seguito:

- a) Mustara Costruzioni s.r.l.;
- b) Stilo Edil di Stilo Dolores;
- c) Vetta Costruzioni srl;

Preso atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13.00 del 28 giugno 2023 e che alla scadenza risulta che nessun operatore economico invitato ha presentato offerta, per cui la R.D.O. n° 3628343 è da dichiararsi deserta;

Rilevata, comunque, l'esigenza e l'urgenza di realizzare i lavori in oggetto;

Ritenuto di poter procedere ad un nuovo affidamento, atteso che il precedente tentativo è andato deserto, mediante avvio di nuova RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs n° 36/2023 con operatori economici in possesso delle qualificazioni necessarie per eseguire i lavori;

Dato atto che il CIG: 9392101EEB, precedentemente acquisito dal RUP deve essere chiuso in quanto la R.D.O. n° 3628343 è andata deserta e si dovrà procedere, prima dell'avvio della nuova trattativa negoziata, all'acquisizione di un nuovo CIG;

Considerato che:

- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs n° 36/2023, procedere direttamente ed autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs n° 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs n° 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Verificato che i lavori in oggetto rientrano nei limiti di cui all'art. 50, comma 1, lettera a) e dell'art.62 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n° 36 oltre che nei limiti dell'art.23-ter della Legge n° 114/2014;

Visto il D.Lgs. n° 36/2023 ed in particolare l'articolo 17, comma 1, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.L. n° 76/2020 e dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 che:

- **fine del contratto:** “*Ampliamento del Cimitero comunale*” I lotto funzionale;
- **oggetto dell'affidamento:** lavori, fornitura e posa in opera di quanto occorrente per l'*Ampliamento del Cimitero comunale* - I lotto funzionale;
- **importo del contratto:** € 130.988,10 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 10%;
- **clausole essenziali del contratto:** sono quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto e nella documentazione tecnica allegata;

- **modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto, tramite procedura negoziata, ad operatori operanti nel settore di riferimento, da espletarsi mediante RdO semplice sul MEPA con invito rivolto ad almeno tre operatori economici, da aggiudicarsi con il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs n° 36/2023;
- **forma:** il contratto sarà stipulato nella forma telematica di atto pubblico, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs n° 36/2023.

Evidenziato che:

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n° 36/2023 è l'arch. Antonio Macaluso;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90;

Visti che:

- l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all'avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti per l'esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore ad € 150.000,00;
- il CUP acquisito ed assegnato all'intervento è C84E22000010004;
- è stato acquisito il CIG n° 9988189250 tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla Legge n° 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs n° 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs n° 36/2023;
- per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs n° 36/2023, e con la seguente motivazione si procederà in via anticipata dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario mediante la redazione del verbale di consegna dell'appalto;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D.Lgs. n° 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs n° 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Tenuto conto che questa Stazione Appaltante, in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n° 136/2010) ha acquisito dal portale dell'Anac il seguente nuovo codice CIG: 9988189250;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché l'appalto è finanziato da questo Ente con fondi propri di bilancio;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2016, n° 36;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto che la RDO n° 3233338 è andata deserta per la mancata presentazione di offerte da parte degli operatori economici invitati;

2. di avviare procedura negoziata telematica per l'affidamento dei lavori di "*Ampliamento del Cimitero comunale*" I lotto funzionale, per l'importo complessivo di € 130.988,10 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 10%, attraverso affidamento diretto, da espletarsi mediante Richiesta di Offerta (RdO) semplice sul MEPA con invito rivolto ad almeno tre operatori economici, da aggiudicarsi con il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs n° 36/2023;
3. di approvare l'allegato lo schema di lettera di invito, il disciplinare di gara e relativi allegati, da stipulare con l'impresa aggiudicataria;
4. di invitare alla procedura almeno tre operatori economici scelti sulla piattaforma telematica MEPA "<https://www.acquistinretepa.it>", omettendo la pubblicazione fino al giorno della gara, per motivi di riservatezza;
5. di precisare che la presente procedura viene attivata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n° 36/2023, tenuto conto dell'esigenza di ottemperare il rispetto del principio di economicità, e quindi di congruità economica dell'affidamento, con i principi di efficacia, tempestività e proporzionalità degli atti;
6. di individuare nel quadro economico di progetto le risorse finanziarie previste per l'esecuzione dei predetti lavori, e di fare fronte alla spesa nascente con il presente atto, con i contributi meglio descritti in premessa;
7. di precisare che l'appalto è finanziato con stanziamento di fondi propri del bilancio comunale;
8. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
9. di dare atto che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
10. di prendere atto che il Responsabile del Progetto è l'arch. Antonio Macaluso, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n° 36/2023;
11. di indicare il CIG n° 9988189250 relativo ai lavori in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura;
12. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000;
13. di dare atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
14. di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
15. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990. "*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*" come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;
16. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento Cap. 1265 - Cod. 1209202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

